

FORMULIR PERMOHONAN PESERTA ASURANSI PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA



NO. SERI : BC 004522

02201400340697

Bismillahirrahmanirrahim

Diisi dengan tulisan tangan dan tidak boleh diwakilkan

DATA CALON PESERTA

1. Nama Lengkap : Amar Ma'ruf (nama sesuai identitas diri)
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Bulukumba 13 06 1982 Jenis Kelamin ☒ Pria ☐ Wanita
3. No. KTP/SIM/Passport : 3209161307 820006
4. Pekerjaan/Jenis Usaha & Jabatan : Advokat / WIRASWASTA Pemborong proyek
5. Alamat tempat tinggal : Jl. Pangeran Panjunan 04/03 Sindangjawa
6. Alamat Pekerjaan/Usaha :
7. Nomor Telepon : Kantor / Rumah /
8. Alamat Email :
9. Nama Penerima Manfaat :
10. Sumber Penghasilan : 1. Pemegang Polis
2. Ahli Waris Hubungan
11. Jumlah Penghasilan Pertahun : Rp 300.000.000

DATA ASURANSI

1. Tujuan Pembiayaan : KPR KKB Modal Usaha Mikro KTA Lainnya
2. Jumlah Pembiayaan Awal : Rp 600.000.000
3. Jenis Pembiayaan : Menurun ☒ Flat/Tetap Lainnya
4. Tingkat Margin Pembiayaan : 30% / thn
5. Lama dan Masa Perjanjian : 3 Bulan Mulai Tanggal 22 / 09 / 2019 s/d 22 / 12 / 2019

DATA KESEHATAN CALON PESERTA

1. Tinggi - Berat Badan : Tinggi Badan 175 cm Berat Badan 79 kg
2. Apakah berat badan Anda dalam 12 bulan terakhir naik/turun melebihi 5 kilogram ? ☒ Ya ☒ Tidak
3. Apakah Anda sekarang dalam kondisi sehat ? Jika Tidak jelaskan kondisi saat ini : ☒ Ya ☒ Tidak
4. Apakah Anda seorang perokok ? ☒ Ya ☒ Tidak
5. Apakah Anda sedang/pernah menjalani konsultasi/rawat inap/operasi/biopsi/pemeriksaan lab/ontogeni/EKG/Treadmill/USG/CTscan/MRI/Pemeriksaan lain atau membutuhkan obat-obatan dalam waktu yang lama : ☒ Ya ☒ Tidak
6. Apakah Anda pernah minum-minuman beralkohol dan menggunakan obat penenang, obat bius, narkotik, atau obat terlarang ? ☒ Ya ☒ Tidak
7. Khusus untuk calon peserta wanita : apakah Anda sekarang dalam keadaan hamil ? ☒ Ya ☒ Tidak
8. Apakah Anda sedang atau pernah menderita atau pernah diberitahu atau dalam konsultasi/perawatan/pengobatan/pengawasan medis/alternatif sehubungan dengan salah satu atau beberapa penyakit/gangguan pada : ☒ Ya ☒ Tidak
Kuning/hepatitis, kelainan hati lainnya, kelainan kandung empedu
Ayan/epilepsi, lumpuh, vertigo, sering sakit kepala, stroke, atau penyakit syaraf lainnya
Kista, Tumor, dan semua jenis kanker
Batuk kering, TBC, bronchitis, sesak nafas, asma, batuk darah
Kelainan Jantung dan darah tinggi
kencing batu, ginjal, prostat, infeksi ginjal
Kencing Manis/Diabetes/Gula Darah
Kencing darah/narah, spilis, AIDS, atau yang berhubungan dengan AIDS penyakit kelamin
Anemia, leukemia, thalassemia dan kelainan darah lainnya
Gangguan Mental/Jiwa
Penyakit lainnya yang belum disebutkan diatas

PERNYATAAN CALON PESERTA

Dengan ini saya sebagai Calon Peserta atas nama diri sendiri, perusahaan atau badan hukum yang mungkin mempunyai :
1. Saya telah membaca dan menjawab semua pertanyaan dalam formulir ini dan atau keterangan pribadi dengan ini merupakan dasar perjanjian asuransi saya dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
2. Semua keterangan dalam Formulir ini adalah benar. Apabila pernyataan yang saya buat dalam Formulir ini tidak (selanjutnya disebut Perusahaan), berhak membatalkan perjanjian asuransi yang telah berjalan dan Perusahaan dibebaskan dari kewajiban asuransi saya.
3. Asuransi ini belum berlaku walaupun pembayaran Kontribusi telah dilakukan baik secara penuh maupun sebagai asuransi saya.
4. Dengan menandatangani Formulir ini, saya memberikan kuasa kepada Dokter, Rumah Sakit, Klinik, Perusahaan catatan data atau mengetahui keadaan kesehatan saya untuk memberitahukan kepada Perusahaan atau orang yang dengan kesehatan, riwayat pengobatan atau perawatan di rumah sakit, nasehat-nasehat dokter, atau penyakit yang :
5. Apabila jawaban atau isian dari formulir ini bukan tulisan saya, saya setuju bahwa Perusahaan akan menerima ini dan saya bertanggung jawab atas isian dalam Formulir ini.
6. Tidak pernyataan, keterangan ataupun persetujuan yang diberikan oleh seorang termasuk agen asuransi yang dan disahkan oleh Petugas Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Polis.

Ditandatangani di Sumber Tanggal 22 / 9 / 2019

Yang Menyatakan,

Mengetahui,

Calon Peserta

Pemegang Polis

Amar Ma'ruf
Nama Jelas

[Signature]
Nama Jelas & Cap Lembaga

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN CIREBON

NIK : 3209161307820006

Nama : AMAR MATRUF SHIMI
Tempat/Tgl Lahir : BULUKUMBA, 13-06-1982
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : A
Alamat : JL PANGERAN PANJUNAN
RT/RW : 004 / 003
Kel/Desa : SINDANGJAWA
Kecamatan : DUKUPUNTANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 13-06-2017

CIREBON
18-04-2012

Diisi oleh Pejabat Berwenang Perusahaan (Underwriter)

Keputusan Underwriter

Ditolak

Tanggal

Ditunda

Diterima, dengan kondisi

Underwriter

Kepada Yth. :
AMAR MARUF
JL PANGERAN PANJUNAN RT 004 RW 003 SINDANGJAWA DUKUPUNTANG
CIREBON 45652

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Sehubungan dengan permohonan pembiayaan Saudara No: 021909000059 tanggal 25 September 2019, dapat disampaikan bahwa kami menyetujui permohonan Saudara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

A. Ketentuan

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Jenis Pembiayaan | : | IMBT KONVERSI |
| 2. Peruntukan | : | RESCHEDULE, PROYEK BELUM CAIR |
| 3. Harga Beli/Harga Pokok/Modal | : | 600,000,000 |
| 4. Margin/Ujroh/PP Basil | : | 45,000,000 |
| 5. Harga Jual/Harga Sewa/Total | : | 645,000,000 |
| 6. Cara Pengembalian | : | Angsuran |
| 7. Cara Pengikatan | : | Pengikatan Intern |
| 8. Agunan | : | MITSUBISHI XPANDER TH 2018 AN EVI MARTI, E 1806 LM BPKB 03031853, TANAH & BANGUNAN SHM NO 3549 AN EVI MARTI, NSU 520/TUKMUDAL/2012 TGL 25/09/2012 LUAS 70 M2 DI BLOK KAV NO 22 KEL. TUKMUDAL TANAH & BANGUNAN SHM NO 3550 AN EVI MARTI, NSU 00001/TUKMUDAL/2012 tgl 20/02/2013 LUAS 71 M2 DI BLOK KAV NO 20 KEL. TUKMUDAL KEC SUMBER |
| 9. Biaya-biaya | : | Biaya ADM Rp |
| | | Biaya Materai Rp 10,000 |
| | | Biaya Survey Rp |
| | | Biaya Notaris Rp 300,000 |
| | | Biaya Asuransi Jiwa Rp 540,000 |
| | | Biaya Lainnya Rp |
| | | Total Biaya Rp 855,000 |

B. Syarat-syarat

1. Syarat Umum
 - a. Yang menandatangani akad adalah anggota penerima pembiayaan dan suami/istri/orang tua wali sebagai saksi.
 - b. Telah memiliki rekening simpanan di KSPPS BMT AL-FALAH BERKAH SEJAHTERA.
2. Syarat Akad
 - a. Telah menyetor ke rekening simpanan Saudara sebesar total biaya yang timbul atas proses pembiayaan.
 - b. Telah melengkapi dokumen legalitas pemohon, legalitas usaha, legalitas permohonan dan legalitas agunan / jaminan.
 - c. Telah melengkapi dokumen kelayakan usaha.
3. Syarat Lainnya
 - a. Setelah pembiayaan diterima, anggota tidak diperkenankan menunda pembiayaan dan pihak manapun.
 - b. Aktivitas keuangan anggota wajib melalui KSPPS BMT AL-FALAH BERKAH SEJAHTERA.

Demikian agar saudara maklum dan sebagai tanda persetujuan, harap saudara menandatangani tembusan SP3 ini serta dikembalikan kepada kami selambat-lambatnya 1 (satu) minggu. Bilamana melewati batas waktu yang ditentukan belum ditandatangani dan diserahkan ke KSPPS BMT AL-FALAH BERKAH SEJAHTERA, maka saudara dianggap membatalkan permohonan pembiayaannya.

Wassalamualaikum wr. wb.

Manajer Cabang


PUJI ASTUTI, SP.

Senior Marketing


KARMU

Account Officer


SURAKMAN

Nama : AMAR MARUF
No. Identitas : 3209161307820006
Alamat : JL PANGERAN PANJUNAN RT 004 RW 003 SINDANGJAWA DUKUPUNTANG CIREBON 45652

Dengan ini menyatakan memahami dan menyetujui sepenuhnya syarat dan ketentuan SP3 tersebut diatas.

Calon Penerima Pembiayaan,


AMAR MARUF

Saksi


EVI MARTI

AKAD IJARAH MUNTAHIAH BITTAMLIK

No: 00210/02.16/AF/IX/19

Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Rabu tanggal 25 September 2019, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Puji Astuti, SP
Alamat : Blok Kedung Uter Gg Alfalah No.143 Kedawung Kab. Cirebon
Jabatan : Manajer Cabang

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL FALAH BERKAH SEJAHTERA, berdasarkan Surat Kuasa Pengurus Nomor... tanggal... bulan... tahun... dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk dalam kedudukannya selaku Pengurus KSPPS BMT AL FALAH BERKAH SEJAHTERA, dan karenanya berdasarkan Akta Pendirian KSPPS BMT AL FALAH BERKAH SEJAHTERA dan telah disahkan oleh Dinas Koperasi, UMKM atas nama Menteri Negara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berdasarkan SK No. 05/PAD/KUMKM/XI/2010 tertanggal 29 Nopember 2010 dan perubahannya, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KSPPS BMT AL FALAH BERKAH SEJAHTERA yang beralamat dan berkedudukan di Jl. Dewi Sartika Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, Telp. (0231) 8330138, untuk selanjutnya disebut : **"Pihak Pertama"**.

2. Nama : AMAR MARUF
No. KTP : 3209161307820006
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : JL PANGERAN PANJUNAN RT 004 RW 003 SINDANGJAWA DUKUPUNTANG CIREBON

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi/diri sendiri yang untuk selanjutnya disebut **"Pihak Kedua"**.

Para Pihak lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Kedua telah mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama atau BMT untuk menyewa manfaat atau guna usaha dengan hak opsi pada akhir masa sewa (Ijarah Muntahiyah bit Tamlik) atas barang modal.
2. Pihak Kedua bersedia membeli dan menyediakan barang modal tersebut dari pihak ketiga dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai ditetapkan dalam PASAL-PASAL berikut ini.

Kedua Belah Pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dengan melakukan akad ijarah muntahiyah bit tamlik dengan syarat-syarat dan ketentuan berikut :

**PASAL 1
DEFINISI**

1. **Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)** adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujroh*) yang diikuti pemindahan kepemilikan barang (*ma'jur*) setelah masa sewa berakhir, baik dengan akad jual beli maupun dengan akad hibah.
2. **"Pembiayaan"** adalah penyediaan sejumlah dana oleh pihak pertama untuk dikelola oleh Pihak Kedua dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat-syarat, kondisi, dan ketentuan, serta nisbah yang disepakati oleh dan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
3. **"Syariah"** adalah Hukum Islam yang bersumber Al-Quran dan As Sunnah dan mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah mahdah dan ibadah muamalah.
4. **"Pembiayaan IMBT"** adalah penyediaan dana oleh BMT yang berupa pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujroh*) yang diikuti pemindahan kepemilikan barang (*ma'jur*) setelah masa sewa berakhir, baik dengan akad jual beli maupun dengan akad hibah.
5. **"Ujroh"** adalah pembayaran sewa oleh pihak kedua kepada pihak pertama dikarenakan pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang/jasa.
6. **"Dokumen Agunan"** adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini.
7. **"Masa (Jangka Waktu) Penggunaan Modal"** adalah masa berlakunya Perjanjian ini sesuai dengan yang ditentukan dalam PASAL 2 perjanjian ini.
8. **"Hari Kerja Pihak Pertama"** adalah Hari Kerja Pihak Pertama Indonesia.
9. **"Pendapatan"** adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan oleh pihak kedua dengan modal yang disediakan oleh pihak pertama sesuai dengan perjanjian ini.
10. **"Pembukuan Pembiayaan"** adalah pembukuan atas nama Pihak Kedua pada Pihak Pertama yang khusus mencatat seluruh transaksi Pihak Kedua sehubungan dengan pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat Pihak Kedua atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.

11. "Cidera Janji" adalah peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam PASAL 10 Perjanjian ini yang menyebabkan Pihak Pertama dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum Jangka Waktu Perjanjian ini.

PASAL 2 POKOK-POKOK AKAD IMBT

- | | |
|---|--|
| 1. Ma'jur (Objek Sewa) | : Dengan spesifikasi sebagaimana lampiran |
| 2. Ujroh (Besar Sewa) | : Rp. 45,000,000 <i>dan pokok Rp 600.000.000</i> |
| 3. Cara pembayaran | : Sekaligus/Angsur |
| 4. Jangka Waktu Ijarah | : 3 bulan |
| 5. Jatuh Tempo Pembayaran Ujrah | : setiap tanggal 25 bulan berjalan. |
| 6. Jatuh Tempo Pembiayaan Ijarah | : 25 Desember 2019 |
| 7. Cara Pengalihan kepemilikan Objek Sewa | : Jual Beli/Hibah * |

PASAL 3 PENYERAHAN BARANG MODAL

1. "Barang Modal" yang disediakan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua diperoleh berdasarkan suatu perjanjian pembelian Pihak Pertama dari penjual "Barang Modal", dan karenanya itu keadaannya adalah "Sebagaimana Dan Apa Adanya". Sedangkan saat penyerahannya dari BMT kepada Pihak Kedua disepakati berlangsung bersamaan dengan saat pelaksanaan perjanjian pembelian "Barang Modal" oleh Pihak Pertama, yang dibuat dan ditandatangani dalam suatu Berita Acara Penerimaan.
2. Jika karena suatu alasan dan oleh sebab apapun "Barang Modal" musnah setelah penyerahan, dan Pihak Pertama telah membayar harga beserta biaya untuk memperoleh "Barang Modal" tersebut maka Pihak Kedua wajib membayar ganti rugi karena musnahnya tersebut kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama tidak mempunyai kewajiban-kewajiban kepada Pihak Kedua untuk mengganti "Barang Modal" tersebut.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. BMT dengan ini mengikatkan diri, bahwa jangka waktu untuk memberikan "Manfaat Guna Usaha" kepada Pihak Kedua atas "Barang Modal" tersebut akan berlangsung selama 3 (Tiga) bulan, terhitung dari saat Surat Perjanjian ini ditandatangani atau dari saat diserahkan "Barang Modal" tersebut kepada Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kepada BMT biaya sewa pada tiap-tiap bulan sebesar Rp. 215,000,000 (Dua ratus lima belas juta rupiah) sesuai dengan jadwal pembayaran yang dinyatakan dalam "Surat Sanggup" untuk membayar dan melunasi pembayaran sewa sesuai dengan jangka waktu yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Kedua.

PASAL 5 BIAYA DAN PEMBAYARAN

1. Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung dan membayar seluruh biaya, asuransi dan biaya-biaya lain untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Setiap pembayaran kewajiban Pihak Kedua kepada BMT dilakukan di Kantor BMT, atau di tempat lain yang ditunjuk BMT.
3. Dalam hal ini Pihak Kedua sebelum jangka waktu sewa berakhir ingin melunasi dan menggunakan hak opsi atas barang modal, kedua belah pihak sepakat untuk menunaikan akad sewa menyewa secara keseluruhan sedangkan terhadap harga jual barang modal BMT bersedia memberikan potongan harga yang akan disepakati pada saat membayar.

PASAL 6 TAMBAHAN PERALATAN DAN PENGAWASAN

1. Pihak Kedua setuju dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa semua penambahan maupun perubahan terhadap "Barang Modal", dan setiap perangkat maupun peralatan yang dipasang atau ditambahkan pada "Barang Modal", segera setelah pemasangan atau penambahan tersebut menjadi bagian dari "Barang Modal", dengan seketika dan dengan sendirinya menjadi hak milik BMT, tanpa diperlukan adanya tindakan, perjanjian, pembayaran, ganti rugi, dan atau imbalan dalam bentuk apapun juga.
2. Kecuali untuk pemeliharaan, perbaikan, atau pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu yang dilakukan dengan izin Pihak Pertama, dan pada setiap saat "Barang Modal" harus tetap berada di bawah pengawasan dan penguasaan Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk memberi izin kepada Pihak Pertama atau wakilnya yang ditunjuk, untuk sewaktu-waktu mencoba, memeriksa, mengambil gambar (foto), membuat fotokopi atas catatan atau keterangan dan atau mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan "Barang modal" tersebut.

Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk :

1. Atas biaya sendiri, merawat "Barang Modal" sedemikian sehingga selalu dalam keadaan baik dan terpelihara, mematuhi setiap aturan pemeliharaan dan prosedur yang diwajibkan atau disarankan dari setiap pembuat "Barang Modal" atau orang lain yang berwenang, menyediakan semua suku cadang dan peralatan serta melakukan servis yang diperlukan, disamping menggunakan personil yang cakap dan memenuhi syarat dalam melakukan perbaikan atas "Barang Modal".
2. Tidak melakukan perubahan, penambahan dan atau pengurangan apapun terhadap "Barang Modal" yang bisa menimbulkan kerusakan, berkurangnya manfaat, dan atau kerugian atas nilai ekonomis "Barang Modal".
3. Dalam melakukan penggantian atau perbaikan atas "Barang Modal" atau bagian-bagiannya, perlengkapan, peralatan dan atau assesor yang ditambahkan bebas Dari segala tuntutan, beban, dan atau hak-hak pihak lain, serta menjamin bahwa perlengkapan, peralatan, dan atau assesor yang digunakan, sekurang-kurangnya memiliki nilai, dan kualitas dan kegunaan yang sama dengan yang digantikannya;
4. Mengakui bahwa semua penggantian berupa perlengkapan, peralatan dan atau assesor telah melekat pada dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari "Barang Modal" karenanya menjadi milik pihak pertama.

PASAL 8

RISIKO

Terhitung sejak tanggal penyerahan "Barang Modal" menurut Perjanjian ini, Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk :

1. Menanggung segala risiko yang disebabkan oleh sebab apapun juga, termasuk karena keadaan memaksa (*force majeure*) terhadap kemusnahan, hilangnya dan atau kerusakan "Barang modal" dan atau bagian-bagiannya;
2. Membayar kepada Pihak Pertama sejumlah uang senilai kerugian yang terjadi dalam hal risiko tersebut timbul maka, dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak peristiwa terjadi.

PASAL 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pihak Kedua menjamin dan menyatakan mengaku kepada pihak Pertama, sebagaimana Pihak Pertama menerima jaminan dan Pengakuan pihak Kedua tersebut, bahwa :

1. Pihak Kedua berhak dan berwenang menjalankan usahanya, memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini dan seluruh dokumen yang bersangkutan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Perjanjian ini;
2. Segala dokumen / akta yang ditandatangani oleh Pihak Kedua berkenaan dengan perjanjian ini adalah sah, memiliki kekuatan hukum dan mengikat Pihak kedua, sehingga karena tidak bertentangan dengan hukum, Anggaran Dasar BMT, serta tidak bertentangan dengan hal-hal yang bisa menghalangi pelaksanaan Perjanjian ini;

PASAL 10

CIDERA JANJI DAN AKIBATNYA

Menyimpang dari ketentuan Perjanjian ini, Pihak Pertama berhak untuk menuntut atau menagih pembayaran dari Pihak Kedua dan atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini, untuk dibayarkan dengan lunas seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini :

1. Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban kepada BMT sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam PASAL 4 Perjanjian ini;
2. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang-barang yang dijadikan jaminan, dan atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada PASAL 9 Perjanjian ini ternyata palsu, atau tidak benar isinya, dan atau Pihak Kedua melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam PASAL dalam Perjanjian ini ;
3. Sebahagian atau seluruh harta kekayaan Pihak Kedua disita oleh Pengadilan atau Pihak yang berwajib.
4. Pihak Kedua berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, diteruh di bawah pengampunan, mendaftarkan permohonan atau dimohon oleh pihak lain bisa mengakibatkan Pihak Kedua tidak bias memenuhi kewajiban-kewajibannya ;
5. Atau melakukan perbuatan apapun yang menurut pendapat BMT akan bisa mengakibatkan Pihak Kedua tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya.

PASAL 11

BERAKHIRNYA AKAD BAKH

1. Pihak Kedua mengikatkan diri untuk mengembalikan "Barang Modal", termasuk dan tidak terbatas pada peralatan dan perlengkapan tambahan yang telah menjadi bagian "Barang Modal" sebagaimana dimaksud pada PASAL 5 Perjanjian ini dalam keadaan baik kepada BMT, selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari dari saat berakhirnya masa manfaat guna usaha.
2. Pihak Kedua juga mengikatkan diri untuk membayar lunas nilai sisa pembayaran manfaat guna usaha serta

PASAL 12
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pihak Kedua mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada BMT atau petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan atau pemeriksaan terhadap "Barang Modal" dan barang jaminan, serta pembukuan dan catatan-catatan pada setiap saat selama berlangsungnya Perjanjian ini, dan kepada petugas BMT tersebut diberi hak untuk memuat forocopi dari pembukuan dan catatan yang bersangkutan.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, mediasi, arbitrase syariah, dan pengadilan agama.
2. Mengenai Akad Kerjasama dengan segala akibatnya dan pelaksanaannya, para pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukumnya yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Agama Kab. Cirebon.

PASAL 14
DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal Surat Perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan alamat-alamat itu pula secara sah segala surat-menyurat atau komunikasi di antara kedua pihak akan dilakukan.
2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan, alamat barunya.
3. Selama tidak ada perubahan alamat kedua belah pihak, maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal-Surat Perjanjian dianggap sah menurut hukum.

PASAL 15
PENUTUP

1. Sebelum Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa Pihak Kedua telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Perjanjian ini berikut semua surat dan atau dokumen yang menjadi lampiran Surat Perjanjian ini, sehingga oleh karena itu Pihak Kedua memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Pihak Kedua menandatangani Surat Perjanjian ini.
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
3. Tiap Addendum dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Pihak Pertama atau BMT dan Pihak Kedua sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan syariah.

Demikianlah, Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh kedua belah pihak, dan masing – masing berlaku sebagai aslinya.

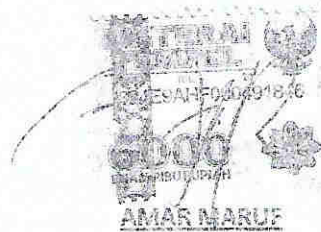
Pihak Pertama


PUJI ASTUTI, SP

Saksi I

SURAKMAN

Pihak Kedua


AMAR MARUF

Saksi II

EVI MARTI